


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0059842-96.2016.8.26.0050 – Controle 2016/001440**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VINICIUS RIBEIRO, VICTOR HUGO AMARAL**
 Data da Audiência: **29/03/2017**

Aos 29/03/2017, às 14:00h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Osias Daudt; Presente(s) o(s) acusado(s) VINICIUS RIBEIRO e VICTOR HUGO AMARAL, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: César Moreno Martins e Fausto Sanches Motta.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) as duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (César e Fausto), **sendo o(s) acusado(s) interrogado(s), ambos permaneceram silentes, diante disso não foram elaborados os respectivos termos.** Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, trata esta ação penal de prática do delito de tráfico de drogas, cuja imputação é feita nos seguintes termos: DA DENÚNCIA. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de julho de 2016, por volta das 14 horas, na Rua dos Mocambos, Sapopemba, nesta cidade e Comarca de São Paulo, **VICTOR HUGO AMARAL**, qualificado a fl. 18, e **VINICIUS RIBEIRO**, qualificado a fl. 29, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), **24,8g (vinte e quatro gramas e oito decigramas) de cocaína, divididos em 36 porções e 57,9g (cinquenta e sete gramas e nove decigramas) de maconha, divididos em 40 porções**, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (cf. laudo de constatação a fls. 39/41), sem autorização e em desacordo com determinação


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

legal e regulamentar. Segundo se apurou, policiais civis realizavam diligências no local dos fatos, quando visualizaram os ora denunciados em movimentação suspeita, sendo que VICTOR HUGO carregava uma bolsa na mão. Em razão disso, foi feita a abordagem e, após busca pessoal, os agentes públicos encontraram dentro da referida bolsa as drogas acima mencionadas. Indagados pelos policiais, ambos os denunciados confessaram a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. As circunstâncias da prisão em flagrante dos denunciados, a quantidade e variedade de drogas encontradas e a sua forma de acondicionamento, não deixam dúvidas de que tais substâncias se destinavam à mercancia ilícita. DO RELATÓRIO SUCINTO DO PROCESSO. A denúncia foi recebida e os réus citados ofertaram defesa preliminar escrita. Na fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os acusados, de maneira que o presente processo teve regular andamento. DA MATERIALIDADE. A materialidade do delito está comprovada via auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls.16|17, laudo pericial toxicológico definitivo de fls. 134|136, além da prova oral a seguir explanada. DA AUTORIA. A autoria também resultou certa dos elementos probantes recolhidos nesta ação penal. Vejamos. DA PROVA ORAL. A testemunha de acusação Cesar Moreno Martins, policial militar, afirmou que reconhece os réus presentes. O local é tido por ponto de venda de drogas. Viram os dois réus na rua e deram sinal de parada. Eles não correram. Um deles estava com uma bolsinha (não se lembra qual dos réus), onde havia maconha e cocaína dentro. Ambos falaram informalmente que estavam ali vendendo drogas pela primeira vez. Eles estavam juntos pelo que pôde perceber. Não viu atos de venda por parte dos acusados. Não havia outras pessoas no local. Não chegaram a fazer campana. A testemunha de acusação Fausto Sanches Motta, policial militar, afirmou que chegou ao local, que é conhecido como ponto de venda de drogas, e os réus estavam juntos na entrada da viela. As drogas estavam com um deles, mas agora não sabe informar com qual. Não viu ato de mercancia por parte dos réus. Não reconhece os réus presentes em audiência. Não conversou com os réus. O acusado Vinicius Ribeiro manifestou desejo de permanecer em silêncio. Na Delegacia de Polícia o réu também permaneceu em silêncio. O acusado Victor Hugo Amaral manteve-se em silêncio tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo. DA ANÁLISE DA PROVA. Há robusto complexo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

comprobatório produzido neste processo em face do acusado Victor. Como visto as testemunhas trazem elementos de prova insuperáveis da prática do delito de tráfico pelo acusado Victor, de modo que sua responsabilização penal é imperativa. Com efeito, os policiais apreenderam na posse de Victor considerável quantidade de maconha e cocaína, estando ele em local destinado à venda de drogas. As circunstâncias da prisão em flagrante, o local da infração conhecido como ponto de venda de drogas, a apreensão das drogas em sua posse, a quantidade e a forma de embalagem das porções, indicam seguramente que os entorpecentes eram destinados à venda para terceiros consumidores. Portanto, descabe mera alegação defensiva de que os depoimentos de policiais não merecem credibilidade, eis que se assim fosse a lei processual não os autorizaria expressamente a prestar testemunhos como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202). Outrossim, os policiais assumem o compromisso de dizer a verdade igualmente às demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, nem qualquer distinção de valoração dos testemunhos. Nesse sentido o STF já decidiu: ***“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”*** (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846). É certo que os depoimentos de policiais devem receber o mesmo tratamento dos demais depoimentos, não havendo por que de antemão deles desacreditar. No caso concreto, seus depoimentos conferem com o que consta dos autos, com a dinâmica dos fatos, suas circunstâncias e com as drogas apreendidas, refrisando que os policiais não conheciam anteriormente o acusado Victor e, portanto, motivo algum teriam para incriminá-lo injustamente. Além disso, é certo que, apesar de ter sido capturado na posse das drogas, o acusado Victor em nenhum momento apresentou versão indicativa de que os policiais estivessem mentindo para lhe prejudicar. Ao contrário, permaneceu silente em todas as vezes que lhe oportunizou apresentar versão em contrário. Ante o exposto, entendendo comprovadas materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas no que tange


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

ao denunciado Victor, sendo imperativa sua responsabilização nos termos da lei penal. No que se refere ao denunciado Vinicius, a prova produzida não autoriza sua condenação, eis que, além do afirmação de um dos policiais de que ambos os réus teriam confessado a narcotraficância no local, nenhuma prova foi feita a indicar a prática da conduta ilícita imputada. DA PROVA TÉCNICA. O laudo toxicológico atestou positivamente que as substâncias apreendidas na guarda do denunciado tratam-se de maconha e cocaína, substância esta última conhecida por sua altíssima capacidade de causar dependência física e psíquica. DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. As circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao acusado Victor, bem assim as circunstâncias dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/06, de modo que a apenação básica deve ser fixada no mínimo legal. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não incidem. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA|QUALIFICADORAS E PRIVILEGIADORAS. Não incidem causas de majoração de pena. Entendo cabível no caso vertente o reconhecimento da causa redutora disposta no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes e nada indica seja integrante de organização criminosa. DA DETRAÇÃO. Eventual pleito do benefício da detração não deve ser acatado por ora, eis que inviável a análise nesse momento de possibilidade de progressão a regime mais brando, não bastando somente o tempo de desconto da pena (requisito objetivo), mas carecendo de apreciação quanto ao bom comportamento carcerário (requisito de ordem subjetiva), a ser atestado pelo Diretor do estabelecimento penal, *ex vi* do artigo 112 da LEP. Tal apreciação deve ser feita no Juízo adequado, qual seja, o da Execução da pena. DO REGIME DE PENA. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ante a extrema gravidade do delito, equiparado a hediondo por lei, a exigir maior rigor em seu tratamento dada sua enorme perniciosidade social, o único regime adequado para cumprimento da pena é o **fechado**. DO PEDIDO FINAL. Ante o exposto, comprovadas materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado na denúncia, postulo pela prolação de sentença condenatória em face do acusado **Victor** nos termos acima referidos e requeiro seja ordenada a destruição das drogas caso ainda não tenha sido adotada a providência nestes autos. Quanto ao réu **Vinicius**, não havendo prova suficiente da prática do delito por ele, postulo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

por sua absolvição por insuficiência probatória, por ser medida de justiça. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, a ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo os réus optaram por permanecer em silêncio, o que não os prejudica, tratando-se de direito constitucional e legal assegurado. A prova acusatória se restringe aos frágeis e contraditórios depoimentos prestados por dois policiais civis. César Moreno Martins afirmou que se dirigiu até o local mencionado na denúncia, conhecido ponto de venda de entorpecentes. Parou a viatura a certa distância e caminhou a pé, ocultando-se para não ser visto. Desceu correndo a viela e visualizou os dois acusados, que imediatamente obedeceram a ordem de parada. Vinícius estaria na posse da pochete contendo entorpecentes, o que diverge do que afirmou na fase inquisitiva, quando explicou que a pochete estaria na posse de Victor. Segundo a testemunha, ambos teriam admitido que praticavam tráfico de drogas, o que não foi sequer confirmado perante o delegado de polícia. Confirmou a testemunha que não chegou a fazer campana pelo local, nenhum usuário foi visto e sequer dinheiro foi apreendido. Afirmou que “acha que eles se conheciam”, o que não foi provado de forma satisfatória. O depoimento de Fausto também não prejudica os réus. Confirmou que desceu a rua a pé, em ponto conhecido de tráfico de drogas. Na viela se deparou com os réus juntos. Afirmou que seu parceiro efetuou a abordagem e localizou entorpecentes, mas não sabe em poder de qual dos acusados. Ainda, confirmou que foi seu parceiro quem conversou com os acusados, sabendo, através dele apenas, a respeito da suposta confissão informal. Tem-se, assim, que as únicas testemunhas de acusação inquiridas apresentaram depoimentos frágeis e contraditórios. Sequer esclareceram em poder de quem a bolsa estaria. A suposta confissão informal, presenciada por apenas uma testemunha policial, não foi confirmada nem mesmo perante a autoridade policial, carecendo de comprovação e validade. Note-se que em sede de audiência de custódia considerou o MM. Juízo ilegal a prisão de Vinícius, que, segundo indício do IP, nem mesmo na posse de drogas estaria, o que, inclusive, culminou no relaxamento de sua prisão. Neste caso, ademais, nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Nenhuma outra testemunha foi inquirida em juízo, restando frágil o conjunto probatório. Por fim, vale registrar que os elementos colhidos na fase inquisitiva não podem ser utilizados para ensejar decreto condenatório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP, cujo prequestionamento desde já se requer. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade; a redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

de2006<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004o06/2006/Lei/L11343.htm#art33 §4>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **VICTOR HUGO AMARAL e VINICIUS RIBEIRO**, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigos 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de julho de 2016, por volta das 14 horas, na Rua dos Mocambos, Sapopemba, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 24,8g de cocaína (36 porções) e 57,9g de maconha(40 porções), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificados nos termos do artigo 55, “caput” da Lei nº 11.343/06 (fls. 140 e 161), os acusados apresentaram defesa prévia por escrito (fls. 154/155). A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2.017 (fls. 160). Nesta data, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, permanecendo os réus silentes. Os debates foram realizados. Relatei. Decido. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/10), no boletim de ocorrência (fls. 12/15), no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), no auto de constatação (fls. 43/45), bem como no exame químico toxicológico (fls. 134/136). A autoria restou incontroversa no tocante ao réu Victor Hugo. O acusado deixou de ofertar sua versão acerca dos fatos contidos na denúncia, como normalmente fazem os inocentes. Os policiais César e Fausto, que participaram da abordagem dos réus, disseram ter sido eles surpreendidos em uma viela, estando um dos acusados (Victor Hugo –conforme relatado na fase administrativa) na posse de uma pochete, no interior da qual foram encontradas as porções de “cocaína “ e “maconha”. Disseram ainda, terem ambos admitido o exercício da mercancia. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão dos réus. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. Como se vê, de rigor a condenação de Victor Hugo, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para estar ele na posse de várias porções e tipos de drogas. A corroborar a conclusão supra, temos a confissão informal aos policiais, que não pode ser desconsiderada, bem como o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Solução diversa se aplica ao réu Vinicius, para quem a acusação é improcedente. Embora abordado juntamente com Victor Hugo, não estava ele na posse dos alucinógenos, nem mesmo foi surpreendido no exercício de atos de mercancia ou na posse de dinheiro, oriundo do tráfico. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase de fixação da reprimenda, nada a considerar, pelo que fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do réu. Reconheço a atenuante da menoridade relativa do agente, deixando de diminuir a pena, por ter sido ela fixada no mínimo legal. Sendo Victor Hugo primário, cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não se tratando, em hipótese alguma, de mandamento inconstitucional, mas sim de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, pelo que reduzo a pena em 1/4, considerando a quantidade e variedade de porções de entorpecentes apreendidas, perfazendo 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a pena acima imposta. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR VICTOR HUGO AMARAL**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. **ABSOLVO VINICIUS RIBEIRO**, qualificado nos autos, da imputação do delito previsto no artigo

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****1ª VARA CRIMINAL****Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020**

33, “caput” da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. O réu Victor Hugo deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois não faz jus a qualquer benefício legal (inclusive substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis), por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Eventual alteração do regime prisional ficará a cargo do juízo da execução. Estando solto, concedo o apelo em liberdade. Transitada esta em julgado, tenha o réu Victor Hugo o seu nome lançado no rol dos culpados, bem como expeça-se mandado de prisão contra ele. Arquivem-se os autos com relação ao réu Vinícius. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):